

ส่วนการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย เมื่อพิจารณานิยามของคำว่า “เภสัชกรรมไทย” และนิยามคำว่า “การแพทย์แผนไทย” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ กรณีจะเห็นได้ว่า การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย แม้ว่าจะมีการกระทำเกี่ยวกับตัวยาทางเภสัชกรรมที่เป็นสมุนไพรอยู่ด้วยก็ตาม แต่การประกอบวิชาชีพจะต้องกระทำภายใต้กรรมวิธีของการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรอง โดยอาศัยองค์ความรู้หรือตำราที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาของการแพทย์แผนไทยเท่านั้น การประกอบวิชาชีพดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร ประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ มิได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับยามาตั้งแต่เดิมศึกษาหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับยาสมุนไพร ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย จึงสามารถเตรียมยา ผลิตยา ประชุมหรือจ่ายยาสมุนไพรตามแนวทางวิชาชีพของตนได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตจากองค์กรอื่น ดังนั้น แม้จะข้อบังคับที่พิพาทจะไม่ได้นิยามคำว่า “เภสัชกรรมสมุนไพร” ไว้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม แต่ข้อบังคับดังกล่าวก็มีได้ส่งผลให้การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร ซึ่งควบคุมดูแลโดยสภาเภสัชกรรมภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ล่วงล้ำการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย ซึ่งมีสภาการแพทย์แผนไทยเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ข้อบังคับที่พิพาทจึงมิได้ทำลายอัตลักษณ์และทำลายมรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับสมุนไพร หรือขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ดังนั้น เมื่อการดำเนินการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยฯ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม รวมทั้งไม่ปรากฏว่าข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับบทกฎหมายใด ข้อบังคับดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๗/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๘๗/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๘๘/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๘๙/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๙๒/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๙๓/๒๕๖๖ ที่ อร. ๒๐๐/๒๕๖๖ ที่ อร. ๒๐๕/๒๕๖๖ และที่ อ. ๖๑๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๖ สภาเทคนิคการแพทย์

เมื่อสภาเทคนิคการแพทย์มีอำนาจหน้าที่ในการออกข้อบังคับว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ (๔) (ณ)



แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีอำนาจกำหนดอายุใบอนุญาตในข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และการที่ข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งหมดมีกำหนดอายุและสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทุก ๆ ระยะเวลาห้าปี ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตน และให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพเอง ส่วนใบอนุญาตเดิมที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่นั้น ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้ใบอนุญาตเดิมมีอายุต่อไปอีกห้าปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ อันเป็นการกำหนดให้ใบอนุญาตเดิมซึ่งไม่ได้กำหนดวันหมดอายุไว้เข้ามาอยู่ในระบบใบอนุญาตที่มีกำหนดอายุห้าปีเช่นเดียวกันกับใบอนุญาตที่จะออกใหม่ ย่อมเป็นการรักษามาตรฐานของใบอนุญาตที่ออกใหม่กับใบอนุญาตเดิมให้เท่าเทียมกัน และถือเป็นระยะเวลาอันสมควรในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามใบอนุญาตเดิม อันเป็นการกำหนดเพิ่มเติมเงื่อนไขใบอนุญาตตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย มิได้เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมายหรือขัดต่อหลักนิติรัฐ และมีใช่เป็นการเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งทางปกครองที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบัน สาขาเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใบอนุญาตนั้นยังคงใช้ได้ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป และจะต้องประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สภาเทคนิคการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกสภาเทคนิคการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้



เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จึงฟ้องขอให้แก้ไขข้อบังคับดังกล่าว โดยให้ตัดบทเฉพาะกาลข้อ ๘ และข้อ ๙ ที่ให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ให้มีอายุต่อไปอีก ๕ ปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และให้รวมถึงใบอนุญาตที่ไม่กำหนดวันหมดอายุออกนั้น โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะฯ บัญญัติให้มีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพ ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้มีการควบคุมการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นการเฉพาะ โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะที่มีอยู่เดิม และกำหนดให้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีอำนาจหน้าที่ออกข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๒๓ (๔) (ณ) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีอำนาจกำหนดอายุใบอนุญาตในข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์เดิม ให้ถือว่าได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นใหม่ การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตเดิมจึงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ออกข้อบังคับกำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งหมด มีกำหนดอายุ และสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทุก ๆ ระยะเวลาห้าปี ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงตัวผู้ประกอบวิชาชีพเองด้วย ส่วนใบอนุญาตเดิมที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่นั้น บทเฉพาะกาลข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กำหนดให้ใบอนุญาตเดิมมีอายุต่อไปอีกห้าปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ อันเป็นการกำหนดให้ใบอนุญาตเดิมซึ่งไม่ได้กำหนดวันหมดอายุไว้เข้ามาอยู่



ในระบบใบอนุญาตที่มีกำหนดอายุห้าปีเช่นเดียวกับใบอนุญาตที่จะออกใหม่ ย่อมเป็นการรักษามาตรฐานของใบอนุญาตที่ออกใหม่กับใบอนุญาตเดิมให้เท่าเทียมกัน และถือเป็นระยะเวลาอันสมควรในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามใบอนุญาตเดิมเพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาต ส่วนการกำหนดให้ส่งคืนต้นฉบับใบอนุญาตเดิมเมื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพครอบครองใบอนุญาตมากกว่าหนึ่งฉบับในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนในการใช้ใบอนุญาตได้ นอกจากนี้ แม้ข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลทำให้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีต้องหมดอายุลงในอีกห้าปีนับแต่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับ แต่ก็มีได้ทำให้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีต้องสิ้นผลลงโดยเด็ดขาด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการเพื่อให้ตนเองมีคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวออกไปได้ในทุก ๆ ห้าปี ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดียังคงประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้เช่นเดิม อันถือเป็นการกำหนดเพิ่มเติมเงื่อนไขใบอนุญาตตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย มิได้เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมายหรือขัดต่อหลักนิติรัฐ และกรณีดังกล่าวเป็นผลของกฎหมาย มิใช่เป็นการเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งทางปกครองที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๕/๒๕๖๔)

๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม

๓.๑ คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกข้อบังคับสภาวิศวกร

เมื่อข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) ในการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ ๑๑ ระบุให้กรณีประเทศไทย สภาวิศวกรเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ สภาวิศวกรจึงเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงดังกล่าว และถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิศวกรที่จะต้องบริหารและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร



ตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงมีอำนาจออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ตามมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรรับหลักการและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกระเบียบก่อน รวมทั้งไม่ใช่กรณีการออกข้อบังคับสภาวิศวกรตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เข้าประชุม และต้องผ่านความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกรฯ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สภาวิศวกร โดยคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นใช้บังคับ โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการ และการออกระเบียนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเนื้อความตามระเบียบนั้นก็มีลักษณะคลุมเครือ และเป็นการให้อำนาจดุลพินิจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีขอบเขต จนอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) ในการประชุมอาเซียนซัมมิต ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ระบุให้กรณีประเทศไทยผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร สภาวิศวกรจึงเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงดังกล่าว และถือเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องบริหารและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกระเบียบที่พิพาทได้ตามมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรรับหลักการและต้องได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกระเบียบก่อน และไม่จำเป็นต้องออกเป็นข้อบังคับสภาวิศวกรตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กำหนดให้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เข้าประชุม และต้องผ่านความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกรฯ ส่วนกรณีที่ข้อ ๔ (๓) และข้อ ๕ (๔) ของระเบียบที่พิพาท ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน



(ASEAN Chartered Professional Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม ให้ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุมหรือด้านวิศวกรรม แล้วแต่กรณีที่เด่นชัด โดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่างานด้านวิศวกรรมควบคุมหรือด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดมีลักษณะอย่างไร นั้น เมื่อระเบียบที่พิพาทเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านวิศวกรรมฯ ส่งผลให้ในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนดังกล่าว นอกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามระเบียบที่พิพาทแล้ว ยังต้องพิจารณาตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านวิศวกรรมฯ ที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันจะต้องปฏิบัติตามประกอบด้วย ซึ่งตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านวิศวกรรมดังกล่าวได้ยกตัวอย่างงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดเพื่อเป็นแนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามข้อ ๔ (๓) และประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดตามข้อ ๕ (๔) ของระเบียบที่พิพาท สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านวิศวกรรมฯ แล้ว หากต่อมาผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลอื่นใดที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยไม่ชอบ ก็ชอบที่จะใช้สิทธิโต้แย้งต่อไปได้ นอกจากนั้นในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๔ (๓) และข้อ ๕ (๔) ของระเบียบที่พิพาท โดยกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จากเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ระเบียบที่พิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ข้อ ๗ วรรคสาม ของระเบียบที่พิพาท มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการศึกษาของศาลปกครองสูงสุด ข้อ ๗ วรรคสาม ดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ อันเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีแล้ว ข้อพิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในส่วนนี้จึงหมดสิ้นไป และไม่มีกรณีที่ต้องออกคำสั่งบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๔/๒๕๖๖)



๔. องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี

พฤติการณ์ของบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และข้อบกพร่องดังกล่าวทำให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และเกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี อันถือว่า มีลักษณะรุนแรงที่จะถูกพักการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๑/๒๕๔๖ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ แล้ว ดังนี้ การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งให้ลงโทษพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในการลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา ๒ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ได้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีจากการเป็นผู้สอบบัญชีในการลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลา ๒ ปี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบว่า ผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อ. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผ. จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีจากการเป็นผู้สอบบัญชีในการลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ยืนตามคำสั่งเดิมและเสนอให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปโดยชอบด้วยข้อ ๑๕ (๒) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๑/๒๕๔๖ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งคำสั่ง



ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เมื่อปรากฏพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยไม่หาหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสามารถสรุปความเห็นตามหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งกรณีที่มีข้อสงสัยในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงินซึ่งมีสาระสำคัญ ผู้ฟ้องคดีควรพยายามหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อขอจัดข้อสงสัยดังกล่าวให้หมดไป หากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมได้ ผู้ฟ้องคดีควรแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็นแล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๕๐๐ เรื่องหลักฐานการสอบบัญชี ข้อ ๒ และข้อ ๑๘ การที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัท ผ. จำกัด (มหาชน) จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีบกพร่องในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว ในส่วนกรณีของบริษัท อ. จำกัด (มหาชน) เห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีข้อจำกัดในการตรวจนับรถยนต์ที่เป็นสินค้าคงเหลือที่มีผลสำคัญต่องบการเงิน โดยไม่ได้ตรวจนับรถยนต์ที่เก็บไว้ที่ท่าเรือแหลมฉบังอันเป็นสถานที่ที่มีการเก็บรถยนต์จำนวนมากติดต่อกันถึง ๓ ปี และเมื่อผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตรวจสอบเลขตัวถังและเครื่องยนต์ในคลังสินค้าอื่นบางแห่งได้ ผู้ฟ้องคดีจึงรับฟังและเชื่อยอดสินค้าคงเหลือดังกล่าวตามคำยืนยันของชิปปิงซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัท อ. จำกัด (มหาชน) และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทดังกล่าวโดยมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบอาชีพต่อข้อมูลของกิจการโดยคำนึงถึงสถานการณ์แวดล้อมที่อาจมีอยู่ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้อมูลในงบการเงินขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเป็นไปโดยไม่เพียงพอตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ตามหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๒๐๐ ข้อ ๖ และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๕๐๑ ข้อ ๕ ที่กำหนดว่า เมื่อสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้าคงเหลือโดยการเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ข้อ ๗ ที่กำหนดว่า หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่ามีวิธีการตรวจสอบอื่นหรือไม่ที่จะทำให้ได้หลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมในเรื่องความมีอยู่จริง และสภาพของสินค้าคงเหลือที่ทำให้ผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่าไม่ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ รวมทั้งข้อ ๑๑ ที่กำหนดว่า ในกรณีที่สินค้าคงเหลือเก็บรักษาไว้ ณ แหล่งที่ตั้งต่างกัน ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาถึงแหล่งที่ตั้งที่จะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับโดยพิจารณาความมีสาระสำคัญของสินค้าคงเหลือและประเมินความเสี่ยง



สืบเนื่อง และความเสียหายจากการควบคุมในแต่ละแหล่งที่ตั้ง ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อจำกัดในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกจำกัดขอบเขตงานตรวจสอบและอาจต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็น ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส ๗๐๐ ข้อ ๓๖ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท อ. จำกัด (มหาชน) กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส ๒๐๐ รหัส ๕๐๑ และรหัส ๗๐๐ และเป็นการสอบบัญชีที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานดังกล่าวยังมีผลทำให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัททั้งสองได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้สอบบัญชี อีกทั้ง การสอบบัญชีที่บกพร่องดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนั้น ถือได้ว่ามีลักษณะรุนแรงที่จะถูกลงโทษพักการให้ความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๕ (๒) (ข) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๑/๒๕๔๖ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ลงโทษพักการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีในการลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา ๒ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๕)

๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เมื่อประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ กำหนดให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมีอำนาจหน้าที่ร่วมลงนามและประทับตราของกรมการท่องเที่ยวในวุฒิบัตรที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) อธิบดีกรมการท่องเที่ยวจึงมีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิบัตร รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยต้องเร่งดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอความเห็นชอบปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว การที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวใช้เวลาประมาณ ๘ เดือนเศษ ดำเนินการดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตามวุฒิบัตรที่รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เป็นเพียงคุณสมบัติประการหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๕๐ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น บุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประกาศกำหนดด้วย ดังนั้น การที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรดังกล่าวยังไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำละเมิดให้บุคคลใดได้รับความเสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๑๖ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการฝึกอบรมจนครบตามหลักสูตรและผ่านการสอบประมวลความรู้ตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว แต่มหาวิทยาลัยพาร์อิสเทอร์น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ออกวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้อำนวยการการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ มหาวิทยาลัยพาร์อิสเทอร์นขอให้ออกวุฒิบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่นที่ ๑๖ แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้อำนวยการการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ มหาวิทยาลัยพาร์อิสเทอร์น ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ติดขัดอยู่ที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ลงนามในวุฒิบัตรทำให้ออกวุฒิบัตรแก่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการไม่กำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่สามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต่อนายทะเบียนและไม่สามารถประกอบอาชีพนำเที่ยวได้ จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามในวุฒิบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้กรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ทั้งนี้ เมื่อประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ร่วมลงนามและประทับตราของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวุฒิบัตรที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิบัตร รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามสมควร เพื่อเป็นการกำกับและควบคุมมาตรฐานการจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะของสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งป้องกันการปลอมแปลงวุฒิบัตร และนำมาใช้โดยมิชอบ โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพาร์อิสเทอร์น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอความเห็นชอบปิดโครงการฝึกอบรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจัดส่งวุฒิบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลงนาม พร้อมประทับตราของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือขอความเห็นชอบปิดโครงการฝึกอบรม พร้อมจัดส่งวุฒิบัตรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนาม จำนวน ๖๒ ฉบับ ซึ่งรวมของผู้ฟ้องคดีด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือและวุฒิบัตรดังกล่าวในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องดำเนินการตรวจสอบ ลงนาม และประทับตราของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามและแก้ไขวุฒิบัตรของผู้ฟ้องคดีโดยระบุวันที่ในวุฒิบัตรเรียบร้อยในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับวุฒิบัตรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประมาณ ๘ เดือนเศษ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

อย่างไรก็ตาม การได้รับวุฒิบัตรที่รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรดังกล่าว เป็นเพียงคุณสมบัติประการหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๕๐ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น โดยผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประกาศกำหนดตามมาตรา ๕๐ (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะสำเร็จการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณสมบัติดังกล่าวก็ตาม แต่ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีจะผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์และได้รับอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ ทั้งยังไม่แน่ชัดว่าหากผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะและประกอบอาชีพมัคคุเทศก์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลากี่วัน หรือจะตกลงจำนวนค่าตอบแทนกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว



เป็นจำนวนเท่าใด ความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าต้องเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ นำเทียวนั้น จึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการลงนามในวุฒิบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ก็หาได้เป็นการกระทำละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๕๔/๒๕๖๖)

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครุสภา

๗.๔.๑ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต

บุคคลที่มีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มิได้มีเพียงผู้ที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกรรมการครุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพฯ ด้วยตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มักจะลงโทษนักเรียนด้วยการตี ซึ่งมีใช้โทษที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้กระทำได้ ย่อมเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าว และกรณีไม่อาจอ้างถึงเหตุความไม่สัมฤทธิ์ผลของมาตรการลงโทษเพื่อฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวได้ ส่วนพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ไม่เตรียมการสอน สอนบทเรียนซ้ำ สอนไม่ครบบทเรียน หรือให้การบ้านนักเรียนน้อย ถือเป็นกรณีที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ สำหรับการมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การประกอบวิชาชีพครูนั้น เป็นการไม่มีวินัยในตนเอง และมีได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามข้อบังคับครุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการประพฤติดังจรรยาบรรณของวิชาชีพครู อันเป็นเหตุให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยรับราชการตำแหน่งครู สังกัด กรุงเทพมหานคร ได้ถูกกล่าวโทษว่าประพฤติดังจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากมีพฤติกรรมหลายประการ



ที่ไม่เหมาะกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ลงโทษนักเรียนรุนแรงโดยไม่มีเหตุผล มีพฤติกรรมในทำนองลวนลามและใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียนหญิง ไม่เตรียมการสอน ไม่ให้ความรู้แก่นักเรียน มีพฤติกรรมบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งต่อมา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ จึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดี และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อพิจารณาถึงผู้มีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษข้าราชการครูตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว จะเห็นว่า มิได้มีเพียงบุคคลที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่น โดยกรณีของผู้ฟ้องคดี ปลัดกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และต่อมากรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษาได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคุรุสภาว่า มีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใช้สิทธิกล่าวโทษผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นการใช้สิทธิกล่าวโทษของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้เรื่องการประพาดพิงจรรยาบรรณของวิชาชีพและรู้ตัวผู้ประพาดพิงตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการสอบสวนการประพาดพิงจรรยาบรรณของวิชาชีพกับผู้ฟ้องคดีโดยทันทีนั้น เป็นเรื่องภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว จึงมิได้มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยที่พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นการประพาดพิงจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ฟ้องคดี กรณีผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่มักจะทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมด้วยการตีนักเรียน อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการกระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างพฤติกรรมการลงโทษนักเรียนของครูคนอื่นที่ผู้ฟ้องคดี



เคยพบเห็นการกระทำเช่นเดียวกัน และความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการลงโทษที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถฝ่าฝืนระเบียบและพ้นผิดจากการลงโทษที่รุนแรงของผู้ฟ้องคดีได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้รู้สำนึกถึงความผิดและบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดอันจะเป็นเหตุลดหย่อนโทษตามข้อ ๕๖ (๒) ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอนหนังสือนักเรียน โดยไม่เตรียมการสอนหรือไม่มีแผนการสอน สอนบทเรียนซ้ำ ๆ สอนไม่ครบบทเรียน และให้การบ้านหรืองานน้อยมาก จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ ตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูหลายประการ เช่น ชอบนุ่งยกขาข้างหนึ่งวางบนม้านั่งในระหว่างทำการสอน แต่งกายสกปรก ใส่เสื้อผ้าซ้ำ ๆ กินอาหารในระหว่างทำการสอน เป็นต้น กรณีนี้จึงเป็นการไม่มีวินัยในตนเอง และมีได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับคุรุสภาดังกล่าว เมื่อกรณีเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวโทษจริง อันเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๙๒/๒๕๖๕)



บทที่ ๒๖

คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

๑. การศึกษา

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา

โดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ ได้บัญญัติให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียน และจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ประกอบด้วย ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการประมวลผลคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ในส่วนแรกพิจารณาจากคะแนนรวม ๕ วิชาหลัก เมื่อได้ที่นั่งครบจำนวนตามที่จัดสรรแล้ว จึงนำผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนแรกมาพิจารณาในส่วนที่ ๒ โดยแยกตามรายคณะหรือสาขาวิชาที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ อันเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว ซึ่งวิธีการประมวลผลคะแนนดังกล่าวใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กรณีจึงมิใช่การใช้การเลือกปฏิบัติแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ส่วนการที่มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการแจ้งวิธีการประมวลผลคะแนนไว้ในประกาศหรือคู่มือการสอบคัดเลือก ก็มีผลเพียงทำให้ผู้สมัครสอบไม่อาจทราบหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกเท่านั้น แต่ยังไม่ถึงขนาดที่ทำให้การคัดเลือกดังกล่าวไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

คดีนี้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบตามประกาศดังกล่าวโดยแสดงความประสงค์ขอเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นอันดับ ๑ คณะการสื่อสารมวลชนเป็นอันดับ ๒ ทั้งนี้ การสอบดังกล่าวมีวิชาที่สอบ คือ วิชาหลัก ๕ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเฉพาะ ๑ วิชา คือ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการสอบ



ข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะกรรมการสื่อสารมวลชน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประมวลผลคะแนนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่น่าเฉพาะคะแนนวิชาหลักมาใช้ โดยไม่นำผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะมารวมคำนวณด้วย และการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่แจ้งวิธีการประมวลผลโดยวิธีการดังกล่าวไว้ในคู่มือการสอบ เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความเป็นธรรม นั้น เห็นว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดสรรโควตาให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑๗ จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีให้ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย อันเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสภามหาวิทยาลัยย่อมมีอำนาจออกประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกประกาศดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนนักเรียนที่จะได้รับโควตา และเปิดรับสมัครนักเรียนแยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุ่มที่ ๒ กลุ่มภาษาต่างประเทศ ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิเลือกคณะที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อได้ไม่เกิน ๒ คณะหรือสาขาวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อกรณีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อของนักเรียนแล้ว อันแสดงให้เห็นว่าประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาของประเทศ ในส่วนการประมวลผลคะแนนการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ใช้หลักเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดการสอบ โดยการคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ ส่วน ในส่วนแรกจะพิจารณาจากคะแนนรวม ๕ วิชาหลัก เมื่อได้ที่นั่งครบจำนวนที่จัดสรรในแต่ละจังหวัด จึงนำผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนแรกมาพิจารณาในส่วนที่ ๒ โดยแยกตามรายคณะหรือสาขาวิชา โดยนำเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละคณะหรือสาขามาพิจารณารวมเพื่อจัดลำดับเข้าคณะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และได้คะแนนสอบวิชาหลักรวมทั้ง ๕ วิชา รวม ๒๖๗ คะแนน และวิชาเฉพาะ ๒๑๐ คะแนน และค่าคะแนนเฉลี่ยของวิชาหลักกลุ่มที่ผู้ฟ้องคดีสมัคร คือ ๒๔๔.๙๔ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนวิชาหลัก ๒๖๗ คะแนน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกในการจัดสรรโควตาที่นั่งกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำนักเรียนที่สอบผ่านในกระบวนการดังกล่าวมาเรียงคะแนนเทียบกันแล้ว จะพบว่าคนสุดท้ายของกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับโควตาของจังหวัดเดียวกับผู้ฟ้องคดีนั้น มีคะแนนรวม ๕ วิชาหลัก ๒๗๐ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่มากกว่าผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการคัดเลือกในการพิจารณาส่วนที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์การรวมคะแนน



ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการประมวลผลคะแนนในส่วนที่ ๒ โดยนำคะแนนวิชาหลักกับวิชาเฉพาะมารวมคำนวณและจัดลำดับคะแนนจากผู้สมัครสอบที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วปรากฏว่า มีผู้ที่ได้คะแนนรวม ๖ วิชา ได้ ๔๘๖ คะแนน ซึ่งเป็นผู้ที่นั่งสุดท้ายของคณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวม ๖ วิชา ๔๗๗ คะแนน จึงไม่ได้รับการคัดเลือกในส่วนที่ ๒ นี้ด้วยเช่นกัน จึงเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำมาใช้ในการประมวลผลคะแนนที่แบ่งการพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ก็เพื่อความเป็นธรรม และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการคำนวณคะแนนระหว่างผู้สมัครสอบในคณะหรือสาขาวิชาที่ไม่มีเงื่อนไขในการรับเข้าเฉพาะของคณะหรือสาขาวิชากับผู้สมัครสอบในคณะหรือสาขาวิชาที่มีเงื่อนไขในการรับเข้าเฉพาะของคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ใช้การประมวลผลคะแนนดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนที่สมัครสอบคัดเลือก อันเป็นประโยชน์โดยรวม และมีได้เลือกปฏิบัติแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการประมวลผลคะแนนของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้แจ้งวิธีการประมวลผลคะแนนดังกล่าวไว้ในประกาศหรือคู่มือการสอบก็ตาม แต่กรณียังไม่ถึงขนาดที่ทำให้การคัดเลือกดังกล่าวไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์เพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๐๗/๒๕๖๕)

๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

เมื่อการสอบเป็นวิธีการวัดผลการศึกษา เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชาที่ศึกษามาแล้วเพียงใด แม้การสอบดังกล่าวจะอนุญาตให้นำพจนานุกรมเข้าห้องสอบได้ แต่การกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาที่จัดข้อความอันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาที่จะสอบลงในพจนานุกรมฉบับที่นำเข้าห้องสอบ ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะใช้ข้อความดังกล่าวในการค้นหาคำตอบหรือแนวทางในการเขียนคำตอบในรายวิชาที่จะสอบแล้ว จึงเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ส่อเจตนาไปในทางทุจริตในการสอบ การที่คณะกรรมการกลาง



พิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ทำการทุจริตในการสอบได้กำหนดโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้คะแนน F ในรายวิชาที่สอบและไม่พิจารณาผลการสอบทุกรายวิชาในภาคการศึกษาดังกล่าว (คะแนน W) อันเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ให้คณะกรรมการกลางพิจารณาลงโทษนักศึกษาฯ มีดุลพินิจในการกำหนดโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว จึงเป็นการลงโทษตามกรอบอำนาจหน้าที่และได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดแล้ว ส่วนการพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อลงโทษนักศึกษานั้น เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณีตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยังสามารถขอความเห็นจากอาจารย์ท่านอื่นที่สอนในวิชาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาได้ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความผิดฐานทุจริต กรณีจดข้อความที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่จะสอบลงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษและได้นำเข้าไปในห้องสอบ เมื่อการสอบดังกล่าวเป็นการสอบแบบปิดหนังสือ แต่อनुญาติให้นำพจนานุกรมเข้าห้องสอบได้ย่อมหมายความว่าไม่อนุญาติให้นำเอกสารหรือจดข้อความใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะใช้ข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา PRE ๒๙๐ ที่จดไว้ในพจนานุกรมดังกล่าวในการค้นหาคำตอบหรือแนวทางในการเขียนคำตอบในรายวิชาที่จะสอบแล้ว อีกทั้ง การใช้เทปกาวยึดปิดทับข้อความที่จดลงในพจนานุกรมดังกล่าวเป็นการปิดด้วยเทปกาวยึดเพียงบางหน้าซึ่งสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาเพื่อเทียบเคียงหรืออ้างอิงใช้ประโยชน์ในการตอบคำถาม และการใช้เทปกาวยึดปิดทับมิใช่เป็นการลบหรือทำลายข้อความทิ้งเพื่อไม่ให้สื่อความหมายใด ๆ ได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่ได้นำข้อความที่จดไว้มาคัดลอกลงในสมุดคำตอบและผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว แต่กรณีถือได้ว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมที่สื่อเจตนาไปในทางทุจริตในการสอบอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ และข้อ ๑๕ สำหรับการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการกลางพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ทำการทุจริตในการสอบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ทำการทุจริตในการสอบ ที่จะพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถาน



ตามที่กำหนดในระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่จัดซื้อความที่เป็นเนื้อหาของวิชาที่จะสอบลงในพจนานุกรมและนำติดตัวเข้าไปในห้องสอบ ถือว่ามีเจตนาทุจริตและความผิดนั้นสำเร็จแล้ว จึงให้ลงโทษโดยให้คะแนน F ในวิชาดังกล่าว และไม่พิจารณาผลการสอบทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ (คะแนน W) ตามข้อ ๔๒ (๑) และ (๒) ของระเบียบดังกล่าว จึงถือเป็นการลงโทษตามกรอบอำนาจหน้าที่และเป็นการพิจารณาลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำ ความผิดแล้ว และการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ส่วนประเด็นการพิจารณารับฟังพยานหลักฐานเพื่อลงโทษผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานนักศึกษาคาดว่าทุจริตในการสอบ เป็นเพียงการรายงานข้อเท็จจริงและเหตุการณ์เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่คุมสอบที่มีไปถึงคณะกรรมการจัดการสอบเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออุทธรณ์การถูกลงโทษเรื่องทุจริต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครอง ย่อมสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สอบถามความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและออกข้อสอบในวิชาดังกล่าว ซึ่งได้ให้ความเห็นแต่เพียงว่าข้อความที่ผู้ฟ้องคดีจดลงในพจนานุกรมไม่มีเนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้ความเห็นหรือยืนยันว่าข้อความที่จดลงในพจนานุกรมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาที่จะสอบหรือไม่ ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยสอบถามจากอาจารย์ท่านอื่นที่สอนในรายวิชา PRE ๒๔๐ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าข้อความที่ผู้ฟ้องคดีจดลงในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษที่นำเข้าห้องสอบมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบจริง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้พิจารณาทางปกครองจึงสามารถขอความเห็นจากอาจารย์ท่านอื่นที่สอนในวิชาเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาได้ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๗/๒๕๖๔)

๑.๔ การสอบและประเมินผล

เมื่อข้อ ๖ ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัวปีละหนึ่งครั้ง แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการ



ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมีมติให้บุตรของผู้ฟ้องคดีจบข้ามชั้นจากระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ไปให้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีต้องเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจึงไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดี กรณีมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดี หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นบิดาของเด็กชาย ล. ซึ่งมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประสงค์จะใช้สิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้แก่บุตร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ ให้แก่บุตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอรับการประเมินตามสภาพจริงเพื่อจบระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และคณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้เด็กชาย ล. ได้รับการประเมินให้จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวรายครอบครัวของผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้แจ้งผลการหารือให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยมีผลสรุปว่า ถ้าเป็นไปตามแนวทางในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เด็กชาย ล. จะอยู่ในการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการประเมินตามแนวทางการอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในกรณีที่มีความสามารถดีเลิศ และมีความสามารถทุกรายวิชา ในภาคเรียนแรกของชั้นที่จะเลื่อน โดยขอแนะนำให้เด็กชาย ล. ไปเข้ารับการประเมินภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอปฏิเสธการประเมินเพื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยขอให้ดำเนินการ

